

מסורת הש"ס

א) נַעַר מוֹי מִ"ק כח: ד"ה צלע], ב) [נַעַר, ג) ס"ח אטו מהרש"ל, ד) נלקמן ג.), ה) [נע"ש בחוס' ד"ה לא מיעבדא וכו'], ו) [בשבת דף כה: א], ז) [נע"ע חוס' שבת כה. ד"ה כרת], ח) [לפנינו הגירסא רבא],

גליון הש"ס

רש"י ד"ה אחריו מאמו וכו' וילפניו. לקמן ד' ח ע"כ: תוס' ד"ה אשת אחיו מאמו וכו' יש בה ברת. עיין כרמחם דף יד ע"כ מד"ה אשת אחיו:

חמש עשרה נשים

פרק ראשון יבמות

ב.

חמש עשרה נשים פוטרות. אר"י דלא מצי למינקט עריות דקדמתי כסיפא אחת מכל העריות האלו שש עריות חמורות מאלו (לקמן ד' יג.) משום דלמרינן בגמ' (לקמן ד' ג.) מנינא אחא למעוטי לרת סוטה ורת אילנית וממאנת ומחזיר גרושתו ואי הוה מני עריות הוה משמע דלמעוטי עריות דלא קא חשיב קאתי א):

עַד סוֹף הָעוֹלָם. הכא לא שייך למיפרך כיון דתנא עד סוף העולם לרות לרותיהן ל"ל כדפריך בהכותב (כתובות ד' פג.): כיון דתנא עד סוף העולם פירות פירותיהן ל"ל דהתם ודאי בהכותב לא היה לרך לכמוז שניהם אבל הכא אורחיה דתנא למיתני לא זו אף זו וא"ת וכיון דמני לרות לרותיהן עד סוף העולם למה לי דהכי דייק בתמורה פרק אלו קדשים (ד' יז:) ^[כ] כיון דתנא ולד ולדן עד סוף העולם ל"ל ואר"י דהתם כיון דלשמועינן דולד ולדן קרב שלמים ממילא שמעינן דה"ה עד סוף העולם כיון דלא חייש לשמא יגדל מהם עדדים עדדים כדחייש התם ר"א אבל הכא ס"ד ללרות לרותיהן אסירי טפי לא משום דמלרור דרשינן להו וללרור משמע תרתי שני רישין ואפי' לרב אשי דנפקא ליה לרת לרה מסבדא לקמן בפירקין (ד' יג.) מ"מ אינטריך דתנא ללשמועינן דלא תיסק אלעתינן למימר דמלרור נפקן ועוד אמרי' דלרב אשי נמי לרת לרה נפקא מלרור דהא בגמ' קמני בהדיא בשמעתין (לקמן ד' ג.): לרות לרותיהן מנין ת"ל לרור ולא לרור ולקמן (ד' יג.) דקא בעי מנה"מ לא אלרות לרותיהן קאמר דבהדיא דריש להו רב יהודה דכולהו משתמעי מלרור ורב אשי סבר דמלרור לא משמע אלא תרי ואפילו הן מלא מסבדא נפקי דלרתה מ"ט אסורה כל כך שאוסרת גס לרתה דבמקום ערוה קיימא לרת לרתה נמי תאסור לרה אחרת דבמקום ערוה קיימא: **בְּרַחֲמָה**. פ"י בקונטרס ערוה אסורה ב"ר חייא דאמר בגמ' (לקמן דף ט:.) רב יהודה מתרגם מתממות ואילך הא דמני ר' חייא כבולן אני קורא בהן האסורה לזה מותרת לזה אבל שיתא צבי דרישא לא משום דבתו כיון דבאונסין קא משכחת לה ובנשואין קמיירי באונסין לא קמיירי לא כמו שפירש בקונטרס דלמתניתין קאי הא דקאמר בנשואין קמיירי ולא באונסין דא"כ היינו בת אשתו וכדאמר נמי לקמן (ד' י.) מאי אמו אילימא נשואת אביו היינו אשת אביו ועוד דבהדיא אמר בגמרא בתו הואיל ואמי מדרשא חביבא ליה והיינו בתו מאנוסמו ועוד לאצבי דלאמר דרבי חייא אכולה מתניתין קאי ע"כ איירי באונסין אלא יש לפרש בנשואין קמיירי ר' חייא דהכי משמע מילתיה דרבי חייא כבולן אני מוצא בהם בהיתר וברגילות האסורה לזה מותרת לזה אבל מתניתין איירי שפיר באונסין ב) וגרסה לר"י דליכא למימר דמתניתין דקתני בתו איירי באונסין ולא בנשואין דא"כ מאי קאמר בגמרא כיון דבתו בנשואין לא משכחת לה אפי' משכחת לה בנשואין לא מצי קאי אכולהו צבי דמתני דאיירי באונסין אלא אר"י דרך בתו איירי בין מאלוסין בין הן נשואין: **אִשְׁתֵּי אַחִיו בַּמָּאמוּ**. משמע הכא דבאשת אחיו מאמו * יש בה כרת דבחי"ב לאוין סבר תנא דמתני' דחוללת כדתנן בפ"ב (לקמן ד' ב.) איסור מלוה ואיסור קדושה חוללת ולא מתייבמת ובהדיא תניא בגמרא מה אמות אשתו מיוחדת שהיא ערוה וחי"בין על זיונה כרת כו' והקשה רבינו שמואל דבת"כ משמע שאין בה כרת דקתני התם ואיש אשר יקח את אשת אחיו באשת אחיו מאביו מדבר אמה אומר באשת אחיו מאביו או אינו אלא באשת אחיו מאמו והדין נותן הואיל ואסר אמות אביו ואחות אמו ואסר אשת אחיו מה אמות אביו ואחות אמו בין מן האב בין מן האם וכו' ת"ל נדה היא מה נדה יש לה היתר ויש לה איסור אף אשת אח יש לה היתר ויש לה איסור וכו' היא אשת אחיו מאביו שיש לה איסור ויש לה היתר אם יש לה בנים אסורה אין לה בנים מותרת משמע דאתא למעוטי אשת אחיו מאמו דאין בה כרת ודוחק לומר ולפרש דדרשא דת"כ לא אתא למעוטי אשת אחיו מאמו אלא אתא למימר דליכא כרת אף באשת אחיו מאביו באין לה בנים בחיי בעלה אע"ג דיש לה היתר לאחר מיתה דמה נדה אע"ג שיש לה היתר לאחר מנאין בשעת איסורה בכרת אף אשת אח כן והכי דריש ברש"ב הגא על יבמתו (לקמן נה.) דאין הלשון משמע כלל כן ועוד דיצירושלמי דפיק כלל גדול קאמר דאחות י"אח לחלק ודודתו י"אח לידון בערירי והדר פריך מאשת אח למה י"אחת ומשני לידון בערירי והדר קאמר ר' יוחי דודתו ללורך י"אחת למעט אשת אחיו מאמו דמה דודתו באשת אחי אביו מאביו כדיליף התם ערות דודו מדודו או כן דודו דלאירי באחי אביו מאביון אף אשת אחיו באחי מאביו ובתר הכי דריש לה מנדה היא כמו בת"כ משמע בהדיא דלמעט אשת אחיו מאמו אמת ומירך ה"ר משה דלא אתא למעוטי אלא מערירי דכתיב בההוא קרא אבל כרת יש בה והא דבעי למילף מלחות אב ואחות אם דבין מן האב בין מן האם אע"ג דבאחות אב ואחות אם לא כתיב ערירי אהקישא דר' יונה דריש בגא על יבמתו (ג' סט:) סמיך דמהקישא דאשת אחיו מן האב נקיש כל העריות לחומרנא ולא נקיש לאשת אחיו מאמו לקולא דממעט מנדה היא ולא יתכן פירוש זה לרש"י שאומרי' דכל כרת הוא חרעו נכרת דהיינו דליכא בין כרת למיתה צדי שמים אלא לייצ"א שאומר דאין נכרת הוא חרעו אלא בעריות דכתיב בזה ערירי וחילוק יש בין מיתה ללכת כדאמר בירושלמי (פ"ב דבבבויט) דכרת בן ג' ומפיק ליה מדכתיב אל תכביתו את שבת הקהתי (במדבר ד') ועבודתם עד ג' ומיתה היא בן' כמתי מדבר דכתיב (שס ד') יתמו ושם ימותו וחולק על הש"ס שלנו דבמ"ק (ד' נה. ושם) אמרינן מנ' ועד ס' זו היא מיתה כרת ונוכל לומר לפי הש"ס שלנו דמיתה צדי שמים אחר ס' וקודם זמן כרת א) וא"ת לפי ריב"ז דבריש הגא על יבמתו (לקמן נה.) מאי פריך ערירי דכתיב דודתו למה לי כיון דמכרת לא שמעי' ערירי ואי משום דמאשת אח שמעי' ערירי בכל העריות אם כן ה"ל לאקשוי אערירי דאשת אח למה לי דכתיב לבסוף ואר"י משום דבההיא שמעתא לעיל יליף כל העריות מנדה להערהא להכי פריך ערירי דכתיב דודתו למה לי לילף הא נמי מנדה דכתיב גבי אשת אחיו נדה היא: **וְאֲחוֹתֵי אִשְׁתּוֹ**. אין להקשות דנדה תאסר ליבס אע"פ שמתהרהר אח"כ כמו אמות אשתו שאין מתייבמת אפי' מתה אשתו אחרי כן דלא דמי דאחות אשה ושאר עריות האיסור עומד על היבס טפי משאר בני אדם אבל נדה לכו"ע אסירה ואפילו בנדתה משמע בפסחים ס"פ אלו דברים (ד' עב:) דבת ייבוס היא דקאמר ר' יוחנן אשתו נדה בעל חייב יבמתו נדה בעל פטור ופריך עלה מאי שגא יבמתו דקעביד מלוה כו' ^ד משמע דקני לה ועוד גראה לחלק דאחות אשה אע"פ שמתה אשתו אחרי כן שז לא מוקק לייבוס כיון שנפטרה שעה אחת משום שנאמר דרכיה דרכי נועם (משל א) כדאמר ב"ש מותרות (לקמן ד' פז:) ואפי' היכא דלא מידחייא מהאי ביתא לגמרי כגון שיש אחים אחרים אסורה לזה שמתה אשתו כדאמר בפ' ד' אחין (לקמן דף סז:) כל יבמה שאין אני קורא בה בשעת נפילה יבמה יצא עליה הרי היא כאשת אח שיש לה בנים ואסורה דאין זה דרכי נועם אם יש לה להזדקק לזה שנפטרה הימנו אבל נדה דרכי נועם היא דלבעלה נמי לריכה להמתין עד שמתהר וגבי קטן לקמן בפרק צ"ש (ד' קטא:) דקאמר י' רבה בלאו הכי נמי לא מצית אמרת מי איכא מידי דהשאת אסורה ליה ובתר הכי שריא ליה והא אמר רב כו' התם נמי אין זה דרכי נועם אם לריכה להמתין עד שיגדיל אבל מה שממתנת מחמת שהוא קטן ואינו ראוי לביאה הוי שפיר דרכי נועם דאינו מחמת איסורא והוי כאליו הלך יבס למדינת הים:

דאמינא נפיקנא מכרת ופריך התם נהי דנפק מכרת דשני מכרת דיומי מי נפקי. פירוש ימות פתאום. ותימה לפירוש הקונטרס אמאי לא פריך מכרת דשני מי נפקי. ויש לנחות בדפרישתי. דמיימי בשאין לו בנים או שיש לו בנים גדולים שאין אוחזין מעשה אבותיהם צדיהם: ד' א"ב כיון שיש לה היתר ע"י טבילה מקרי יבמה יצא עליה אבל הני אין להם היתר:

עין משפט
נר מצותה

א א מיי פ"ו מהל' יבוס הלכה יד סמן עשין גא טוש"ע אר"ע סומן קעג ספיק א:

תוספות ישנים

הכש עשרה נשים פוטרות לרותיהן. יש מקשים אמאי מתחיל סדר נשים ביבמות דהא אמתולי פורענותא לא מתחלינן (ב"ב ד'): ולדברה היה לנו להתחיל קדושין ובתובות וגטין ואח"כ יבמות. ובראש משום דכתיב (ישעיה לג) והיה אמות עמך חוסן וישועות ואמרו עמך זה סדר מועד חוסן זה סדר נשים וא"כ סדר נשים הוא בטר סדר מועד דמסיים במסכת מועד קטן (א) דהוי פורענותא לכן התחיל סדר נשים במסכת יבמות ומתמקם פורענותא לפורענותא כדלמרינן פרק השותפין (ב"ב יד:) דמסמין מלביס דסופיה פורענות לירמיה דכותיב פורענות. א) אי נמי מפרש תחלה חזו אשה אסורה ואחו אשה מותרת והדר מפרש כוליה מילי דנשים. ועוד י"ל משום דהיא מנזה ראשונה שאירעו בנשים דכתיבי בתמר (בראשית לה) בוא אל אשת אחיך ויבס אותה: א) ועוד י"ל משום דבעי למתני לקמן שש עריות חמורות מאלו קרי להו נשים א"כ לא מצי למתני עריות משום דאי הוה מני עריות לא הוה ידעינן למעוטי דרב ורב אפי' דליכא למימר דהאי דלא מני להו משום דלאו עריות נינהו לכן תנא חמש עשרה נשים: ב) א"נ לקמן רובה לומר הכי בנשואין קמיירי כלומר במקום דשיך נשואין קמיירי אבל במקום דלא שייך רק אונסין לא קמיירי ובתו שייכא בנשואין וא"כ קמיירי בה מתני וא"ת מנא לן הא דפריש בין מנינן בין מאחר דלמא דווקא אשה ובתה אבל לא בתו ואין לומר דנפקא ליה מכל שכן דהא אמרינן בפ"ב (בב:) אין עונשין מן הדין גבי אחותו דלא ילפינן בת אביו ובת אמו מכ"ש דבת אביו או בת אמו. וי"ל שאני (הכא) [התם] דכתיב מולדת בית או מולדת חותן ומתגרמנין בת אבין דלידא בת אבין מן אתתא אחרינא או בת אמן דאיתלידא מגבר אחרי. משמע דקראל או מיירי רק בבת אביו או בת אמו לחוד אבל הכא לא כתיב מעוטא וא"כ שפיר נפקא לן בתו מאשתו מכ"ש דבת אשתו שאינה בתו ואין זה רק גלוי מלתא בעלמא (א) דודאי משמע בכל ענין: ג) וכתב צירושלמי (בפ"ב דבבבויט) זקן שאכל חלב מי מודיעו שחייב כרת פירוש משום שכבר עבר חמשים ומשני דמית פתאום וכו' ומאי פריך למא שצניו יהיו נכרתים לפירוש הקונטרס דכרת הוי בתו ערירי אבל לפירוש דפרישתי יוחא ויש לנחות דמיירי התם באין לו בנים או שיש לו בנים גדולים ד שאין ממים בעון אביהם (שבת לב:) לפי שאין אוחזים מעשה אבותיהם צדיהם ותו לא חוי להו להוליד. ועוד יש להביא [נאיה] מדלמרינן במו"ק כי הוינא בן חמשים עבידנא שיש או טבא לרבנן

או

^[1] ע"י בחוס' במד"ק כח: ד"ה צלע המות ששבתו כן בשם הרב ר' יעקב מארזליינש.

^[2] ע"י בעקבת המהות ששבתו כן בשם הרב ר' יעקב מארזליינש.

^[3] ע"י בעקבת המהות ששבתו כן בשם הרב ר' יעקב מארזליינש.

^[4] ע"י בעקבת המהות ששבתו כן בשם הרב ר' יעקב מארזליינש.

^[5] ע"י בעקבת המהות ששבתו כן בשם הרב ר' יעקב מארזליינש.

^[6] ע"י בעקבת המהות ששבתו כן בשם הרב ר' יעקב מארזליינש.

^[7] ע"י בעקבת המהות ששבתו כן בשם הרב ר' יעקב מארזליינש.

^[8] ע"י בעקבת המהות ששבתו כן בשם הרב ר' יעקב מארזליינש.

^[9] ע"י בעקבת המהות ששבתו כן בשם הרב ר' יעקב מארזליינש.

^[10] ע"י בעקבת המהות ששבתו כן בשם הרב ר' יעקב מארזליינש.

^[11] ע"י בעקבת המהות ששבתו כן בשם הרב ר' יעקב מארזליינש.

^[12] ע"י בעקבת המהות ששבתו כן בשם הרב ר' יעקב מארזליינש.

^[13] ע"י בעקבת המהות ששבתו כן בשם הרב ר' יעקב מארזליינש.

^[14] ע"י בעקבת המהות ששבתו כן בשם הרב ר' יעקב מארזליינש.

^[15] ע"י בעקבת המהות ששבתו כן בשם הרב ר' יעקב מארזליינש.

^[16] ע"י בעקבת המהות ששבתו כן בשם הרב ר' יעקב מארזליינש.

^[17] ע"י בעקבת המהות ששבתו כן בשם הרב ר' יעקב מארזליינש.

^[18] ע"י בעקבת המהות ששבתו כן בשם הרב ר' יעקב מארזליינש.

^[19] ע"י בעקבת המהות ששבתו כן בשם הרב ר' יעקב מארזליינש.

^[20] ע"י בעקבת המהות ששבתו כן בשם הרב ר' יעקב מארזליינש.